



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/55/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | תובעים | שפיגלר רויטל, ת.ז. 057223984
קרית ספר 6, ראשון לציון
טל': 0523450900 |
| 2 | | מנור נירה, ת.ז. 311766281
קרית ספר 6, ראשון לציון
טל': 0544775323 |
| 3 | | פאר עידו, ת.ז. 318814175
עין גב 2, ראשון לציון
טל': 0506292060 |
| 4 | | כץ מוטי, ת.ז. 034144360
אינשטיין 34/34, תל אביב - יפו
טל': 0546740450 |

נגד

- | | | |
|---|--------|---|
| 2 | נתבעים | מיכל קנה, ת.ז. 038628962
קרית ספר 6, ראשון לציון |
| 3 | | פל פייגה, ת.ז. 1079399 ופל שמואל ת.ז. 1079398
קרית ספר 6, ראשון לציון |
| 4 | | אלירן צדקה, ת.ז. 023907777
קרית ספר 6, ראשון לציון |
| 5 | | ירוסקי פאינה, ת.ז. 305888992
קרית ספר 6, ראשון לציון |
| 6 | | בן קזנסקי, ת.ז. 207797606
שלום עליכם 2, ראשון לציון |
| 7 | | בר סוף ת.ז. 032558447 ועומר בר ת.ז. 021924980
קרית ספר 6, ראשון לציון |
| 8 | | טליאס יעל ת.ז. 024559049 ומשה טליאס ת.ז. 022522601
קרית ספר 6, ראשון לציון |
| 9 | | נדב פרטיאל, ת.ז. 203549522
קרית ספר, ראשון לציון |

פסק דין

1. עניינו בבית המשותף שברח' קריית ספר 6 בראשון לציון, הרשום בפנקס הבתים המשותפים כגוש 3945 חלקה 682 (להלן: **הבית המשותף**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/55/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. יצוין כי בכניסה לדרך הגישה הוקם מחסום חשמלי בהשתתפות כלל בעלי הדירות ולכולם נמסר שלט להפעלתו.

תמצית טענות התובעים

6. העירייה הפקיעה משטח החלקה עליה ניצב הבית המשותף רצועה צרה וארוכה לאורך כל גבול החלקה המערבי לשם הכשרת שביל ומעבר בטוח להולכי רגל מרחוב קריית ספר אל גן ציבורי הנמצא מאחורי הבית המשותף. לאחר הקמת השביל, ומטעמי בטיחות, הציבה העירייה גדר מתכת החוצצת בין שביל הולכי הרגל לדרך הגישה הסלולה של הבית המשותף. להלן תמונה המתעדת היטב את דרך הגישה לחניית שבבית המשותף, את שביל הולכי הרגל שהתקינה העירייה ואת הגדר החוצצת ביניהם (התמונה נלקחה מאת גוגל מפס ע"י שימוש ב Google Street View):



5 קריית ספר

לפני 8 שנים · הצגת תאריכים נוספים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/55/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. צמצום שטח דרך הגישה הביא לכך שכאשר מי מהנתבעים העמיד את רכבו בצמוד לגדר או בצמוד לחומה שבצד המזרחי של הדרך נגרם קושי רב לתובעים להיכנס עם רכביהם בבטחה אל חנייתיהם הפרטיות, או לצאת מהן.
8. בעקבות מחלוקת שהתגלעה בין התובעים לנתבעים בנוגע לגבייה בשיעור דיפרנציאלי של דמי הועד השוטפים, חלה התדרדרות ביחסי השכנות והתובעים ביקשו להעמיד את אופן השימוש בשביל הגישה וביתר הרכוש המשותף לצרכי חניה לדיון באסיפה כללית.
9. באסיפה מיום 8.12.22 הוחלט כי לא תותר עוד חניה של רכבים בשטח המסומן ה' בתשריט. באסיפה נוספת מיום 19.1.23 סירבה הנציגות לדון בשאלה כיצד יש להקצות את השימוש בשטח המשותף (אשר לא כלול בשטח ה') לצרכי חניה בתורנות של כלל בעלי הדירות וטענה כי לנתבעים בלבד זכות להחנות את רכביהם בשטח המשותף ואין צורך בקיום הצבעה על כך.

תמצית טענות הנתבעים

10. מאז 2008 קיימת הסכמה לפיה ניתן לעשות שימוש לצרכי חניה בשטח המצוי מימין לחניה הפרטית המסומנת באות ד'.
11. בעקבות החלטה משנת 2022 כי דמי הועד השוטפים יגבו מכל דירה בהתאם לשטח הרשום ולא באופן אחיד, החליטו התובעים להתנקם בנתבעים ולאסור עליהם לחנות בשטח ה'.
12. אין צורך בהחלטה מיוחדת של אסיפת בעלי הדירות לצורך שימוש ברכוש המשותף ובלבד שהוא רגיל וסביר על פי תנאי המקום והזמן.
13. השטח המוצמד לדירות התובעים ומסומן כשטח ה' הוא ברוחב של 4 מ' ומימינו קיימת רצועת שטח לכל ארוך החלקה ברוחב 1.70 מ'. שטח זה מהווה רכוש משותף לכל דבר ועניין.
14. עד שהתגלע הסכסוך בין הצדדים נהגו הנתבעים להחנות בתורנות את רכבם בצד המערבי של דרך הגישה בהסכמת התובעים. כיום הנתבעים מבקשים לחנות רק בתחום השטח המשותף.
15. אעיר כי הנתבעים העלו בכתב הגנתם השגות בנוגע לנכונות ולתוקף ההצמדה של שטח ה' לדירות התובעים ועל כך שבמקום הצמדה היתה צריכה להרשם זיקת הנאה לטובת התובעים. ברם, כל טענה בהקשר זה אינה בגדר סמכותו של המפקח השיפוטי על בתים משותפים, ובהעדר הסכמה ברוב הדרוש הרי שמדובר בזכות קניינית שהנתבעים מבקשים לשנות את אופיה או היקפה ולשם כך יש להגיש תובענה לבית המשפט המחוזי.

ההליכים עד כה

16. כתב התביעה המקורי הוגש נגד נציגות הבית המשותף. בהחלטתי מיום 15.2.23 הוריתי על הסרת נציגות הבית המשותף מגדר התביעה וצירופה של כל בעלי הדירות שלדירתם לא מוצמדת חניה פרטית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/55/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. בשם הנתבעים 2, 3, 4, 6 ו-8 הוגש כתב הגנה. הנתבעת 5 הגישה כתב הגנה נפרד בו הבהירה כי היא קשישה החיה מקצבת זקנה ואינה מחזיקה ברכב ואינה עושה ולא עשתה שימוש בשטח שבמחלוקת לצרכי חניה. עם זאת, הביעה דעתה כי יש לאפשר לבעלי הדירות שימוש ברכוש המשותף לצרכי חניה על בסיס תורנות.
18. ביום 15.6.23 התקיים בפני דיון בו נכחו התובע 4 וחלק מהנתבעים. במהלך הדיון ניתנה הסכמת התובעים כי כלל בעלי הדירות יוכלו לעשות שימוש לצרכי חניית כלי רכב בודד בשטח המהווה רכוש משותף והוא צמוד לחניה הפרטית המסומנת באות ד' בתשריט.
19. בתום הדיון קבעתי כי אערוך ביקור במקום על מנת לבחון האם אמנם ניתן לחנות רכב נוסף, במיקום כלשהו הצמוד לגדר שהציבה העירייה, בלא לפגוע באפשרות של מי מהתובעים להיכנס ולצאת עם רכבו לחנייה הצמודה לדירתו בבטחה ובלא צורך בתמרונים ממושכים ומורכבים.
20. ביום 19.6.23 ערכתי ביקור במקום בנוכחות מרבית בעלי הדירות. במהלך הדיון בוצעה מעין סימולציה באמצעות שני רכבים שנועדה לבחון את השאלה שהצבתי כמטרת הביקור, כאמור לעיל.

דיון והכרעה

21. אין חולק כי מרבית שטחה של דרך הגיש, הוצמדה בצו רישום הבית המשותף ובתקנון לדירות התובעים וכי דרך זו נועדה לאפשר להם להיכנס אל החניה הצמודה לדירתם ולצאת ממנה בבטחה ובלא לסכן את רכבם או רכבים אחרים. מכל מקום, מדובר שבאח שבו לתובעים, במשותף, מוקנית זכות קניינית מלאה והם רשאים שלא להתיר לאיש להניח בו מיטלטלין וודאי לא להחנות את רכבו. לפיכך, אני מורה כי נאסר על מי מהנתבעים, או המחזיק מטעמם, או כל בעל דירה שייבוא בנעליהם, להחנות כלי רכב בשטח המסומן באות ה'.
22. בהתאם להסכמת התובעים, אני מורה כי תותר חניה של כלי רכב פרטי בודד בשטח המשותף המשיק לחניה של תת חלקה 9 (מסומנת ד'), ובלבד שקצה הרכב הקדמי החונה בשטח זה לא יתרחק מעל 1 מ' מהגדר החיה שבקצה דרך הגישה. כל אחד מבעלי הדירות, או מחזיק מטעמו, רשאי לעשות שימוש לצרכי חניה בשטח זה. על נציגות הבית המשותף לערוך אסיפה בה יוחלט על סדר השימוש בין בעלי הדירות ותקופת השימוש.
23. כאמור, המחלוקת העיקרית שנותר לברר, בסופו של יום, עניינה באפשרות להחנות רכב שני, דהיינו רכב נוסף על הרכב שהוסכם כי ניתן להחנות בצמוד לחנייה המסומנת ד', זאת כאשר הרכב הנוסף יעמוד צמוד ככל האפשר לגדר שבצד המערבי.
24. אין צורך להכביר מילים על עקרון היסוד, שאף הנתבעים עצמם מבקשים להסתמך עליו, כי השימוש ברכוש המשותף אינו מצריך קבלת הסכמה מראש ברוב כזה או אחר מקרב בעלי הדירות ובלבד שמדובר בשימוש סביר ורגיל עפ"י מנהגי הזמן והמקום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/55/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. ספק בעיני אם בנתונים הקנייניים הנתונים ובמגבלות הפיזיות הקיימות, רשאי מי מבעלי הדירות להחליט כי הוא רשאי להעמיד מטעמו כלי רכב בשטח הצר שמימין לשטח ה'. גם לשיטת הנתבעים לא ניתן להעמיד יותר מרכב אחד בשטח זה, בהנחה כי רכב נוסף יחנה בקצה הדרך בסמוך לחניה ד'. מכאן שבכל מקרה נדרשת הסכמה של רוב בעלי הדירות במסגרת אסיפה שכונסה לשם כך ובה נקבעו סדרי השימוש והמיקום המדויק של החניה על דעת המשתתפים. הסכמה כזו לא הוצגה בפני. עם זאת, אני נכון להניח כי בידי הנתבעים אפשרות להשיג רוב מוחלט מקרב בעלי הדירות להחלטה עקרונית המאפשרת להחנות כלי רכב בודד בשטח שבמחלוקת. אולם בכך לא די.

26. גם רוב מוחלט מקרב בעלי הדירות אינו מוסמך לקבל החלטה בדבר שימוש ברכוש המשותף באם מימוש החלטה זו פוגע בזכות קניינית של בעל דירה המתנגד להחלטה.

27. במה דברים אמורים בעניינו? אין מחלוקת כי מימין לשטח ה' קיימת רצועה הנמצאת בין הגדר שהציבה העירייה לקצה גבול שטח ה', ברוחב של 1.70. ישנם שימושים רגילים וסבירים שניתן עשות בשטח זה, כגון העמדת אופניים, קורקינטים ואף רכב דו-גלגלי בלא הגבלת זמן וכן ניתן לבצע פריקה וטעינה של סחורות למספר דקות. ברם לא ניתן להתייחס לשטח האמור כאילו הוא ניצב בחלל או מנותק מהשטחים סביבו והשימוש המיועד להם.

28. בביקורי במקום נוכחתי לדעת כי העמדת רכב בודד בכל נקודה לאורך אותה רצועה צרה המהווה רכוש משותף לא תאפשר כניסה ויציאה חופשיים לפחות לאחת מהחניות של התובעים, או למקום החניה המשותף שהוסכם שיועמד לרשות כלל בעלי הדירות, בסמוך לחניה ד'. ויובהר, אין מקום לקבל את טענת הנתבעים כי בעלי הדירות, רובם ככולם, מחזיקים ברכבים קטנים או קומפקטיים וכי יש להביא נתון זה בחשבון כאשר ניגשים לבחון את הסדרי החניה האפשריים. איש אינו רשאי להגביל את זכותו של בעל דירה להחזיק ברכב בכל גודל שימצא לנכון (אשר ניתן להחנותו בלא להפריע לאחרים להחנות את רכבם בחניתם הפרטית). זאת ועוד, גם אין לא ניתן לסמוך על כך ששוכר או מחזיק מטעם הנתבעים או מי שיכנס בנעליהם יחזיק אף הוא ברכב קטן בגודל של רכבי הנתבעים. המבחן הנכון לטעמי הוא כאשר בחניה הפרטית הרלבנטית חונה רכב גדול מסוג SUV אשר הפך לנפוץ מאד במקומותינו בשנים האחרונות, ומולו רכב בגודל דומה. רק אז ניתן להיווכח האם בכל תסריט סביר, בעלי החניות הפרטיות יוכלו להחנות את רכבם או לצאת אל הרכוב בלא קושי משמעותי, דהיינו בלא צורך להזדקק לאדם שיכוון אותם מבחוץ ובלא צורך לבצע מספר רב של תמרונים רק על מנת שיעלה בידם להשתחל לחניה או לצאת ממנה.

29. כמו כן קיים היבט בטיחותי שעולה בהקשר זה, כאשר שני רכבים צפויים לחנות עם הפנים קדימה בקצה דרך הגישה ועליהם לנסוע כברת דרך לא קצרה אחורנית זאת כשמצד אחד עמודי חניה או קיר, ומצד שני יעמוד רכב וכאשר עליהם להשתלב בתנועה שברחוב. חנית רכב במיקום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 3/55/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המבוקש מגדילה משמעותית את הסיכון הבטיחותי הכרוך בנסיעה אחורנית של שני הרכבים שבקצה דרך הגישה.

30. זאת ועוד, גם רכב קטן, כמו רכבה של הנתבעת 1, אינו יכול שלא לחרוג משטח הרכוש המשותף, שרוחבו כאמור 1.70 מ' בלבד, אל תוך השטח הפרטי המסומן ה', ובכך בעל כורחה תבצע הסגת גבול לשטחם של התובעים.

31. אשר על כן אני אוסר על הנתבעים, או חליפיהם, או מי מטעמם, להחנות רכב בכל שטח דרך הגישה, הן זה המסומן ה' והן השטח המהווה רכוש משותף, למעט בשטח הסמוך לחניה המסומנת ד'.

למען הסר ספק, גם על התובעים, או מי מטעמם, נאסר להחנות כלי רכב בכל השטח המתואר לעיל.

32. חרף כל האמור, אני מורה כי כל אחד מבעלי הדירות, או אדם מטעמו, רשאי להעמיד בדרך הגישה כלי רכב לצרכי פריקה וטעינה ובלבד שהרכב יעמוד במיקום בו יגרום להפרעה הפחותה ביותר ובכל מקרה לפרק זמן מקסימלי של 10 דקות.

הוצאות ההליך

33. תוצאות פסק הדין שלעיל מעידים כי עיקר התביעה התקבלה ואני סבור כי התובעים לא היו יכולים לקבל את מבוקשם אלמלא הגישו תביעתם זו. על כן זכאים התובעים, או מי מטעמם להוצאות משפט. הרוח החיה מאחורי הגשת התביעה וניהולה והיחיד שהתניצב לדיון מטעם התובעים הוא התובע מס' 4 אשר גם נשא בהוצאות התביעה לאמור: אגרת תביעה בסך 703 ₪; נסח טאבו 16 ₪; איתור מען 20 ₪; ועלות בצוע מסירה של כתב התביעה לידי הנתבע בסך 314 ₪ (עפ"י חשבונית שהוגשה). כן זכאי התובע 4 להחזר עבור טרחתו.

34. לא מצאתי לחייב הנתבעת 5 בהוצאות הליך זה שעה שלא נסתרה טענתה כי אין בחזקתה רכב ובכל השנים האחרונות לא עשתה שימוש בשטח כלשהו לצרכי חניה. כמו כן לא הוגש לפני אישור מסירה של כתב התביעה לידי הנתבע 9.

35. לפיכך, אני מורה כי הנתבעים 2, 3, 4, 6, 7, ו-8 יישאו בהוצאות התובע 4 בסך של 1,356 ₪ בחלוקה שווה (כ"א 226 ₪). כל נתבע ישלם לתובע 4 את חלקו בהוצאות תוך 14 יום.

ניתן ביום 22 יוני 2023, ג' תמוז תשפ"ג, בהעדר.

**אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין**